



**P U T U S A N**  
**Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PARTIYO**, Tempat tanggal lahir : Solo, 28 Juni 1965; NIK : 3674032806650003; Agama : Islam; Pekerjaan : Sales Supervisor PT. Berca Sportindo; beralamat di Jalan Mertilang IV KA.3 No.5 RT. 001 RW.012 Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren. Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ASEP HADIAN**, Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Januari 1978; NIK : 3171072201780010; Agama : Islam; Pekerjaan : Event Marketing Manager PT. Berca Sportindo; beralamat di Grand Wisata, Cluster Cherry Ville, Blok HC08/57, Cibuntu, Cibitung, Bekasi, 17520. Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat I** dan **Penggugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., C.L.A, Setya Bhakti Arumbudi, S.H., M.B.A , Aji Supriyanto, S.H., Muhammad Shahab, S.H. Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum TRUST Law & Co., beralamat di Gedung Ascom, Jalan Matraman Raya Nomor 67, Palmeriam, Matraman, Jakarta 13140. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2022, dan Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**PT BERCA SPORTINDO**, Perseroan, yang beralamat di Gedung Pusat Niaga, Arena PRJ Kemayoran Jalan Beyamin Sueb, Jakarta Pusat, diwakili oleh Karuna Murdaya, selaku Direktur PT. Berca Sportindo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Harco Suntiowangi S.H., dan Irsan Pardosi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "HST & Partners, yang berkantor di Jakarta, di Jl Sunter Paradise Raya II, Blok F22/19A, Sunter Jakarta Utara. berdasarkan dengan

**Halaman 1 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022, untuk  
Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di  
persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
12 Oktober 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan,  
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2022 di bawah  
Register Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### I. RINGKASAN GUGATAN

- 1) Para Penggugat merupakan Karyawan PT. Berca Sportindo  
(selanjutnya disebut "Perusahaan") Gedung Pusat Niaga, Arena PRJ  
Kemayoran, Jl. Benyamin Sueb, Jakarta.
- 2) Para Penggugat telah bekerja serta mendidkasikan waktu di tempat  
Tergugat selama  $\pm$  12 Tahun sebagai Karyawan Tetap PT. Berca  
Sportindo.
- 3) Bahwa Tergugat melalui Sdr. Fedriandi (HRD) secara Sepihak telah  
merumahkan Tergugat dengan hanya memberikan Upah selama Para  
Penggugat dirumahkan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) tanpa ada  
kesepakatan dengan Para Penggugat.
- 4) Bahwa pada bulan April 2021 Tergugat melalui Sdr. Fedriandi (HRD)  
menawarkan Uang Jasa sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Para  
Penggugat dengan syarat mengajukan Surat Pengunduran Diri.
- 5) Bahwa Tergugat dengan sadar dan sengaja terhitung mulai Bulan April  
2021 telah memberhentikan Upah para Penggugat.
- 6) Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan  
tidak membayarkan Upah terhitung bulan April 2021 serta meminta surat  
Pengunduran diri kepada Para Penggugat serta Tergugat menawarkan  
uang jasa kepada Para Penggugat yang nilainya sebesar Rp.  
6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Halaman 2 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Para Penggugat menolak kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja karena Uang yang ditawarkan Tergugat jauh dari yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 8) Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya penyelesaian Perselisihan Hak melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit kepada PT. Berca Sportindo yang saat itu diwakili oleh Sdr. Fedriandi selaku HRD pada Tanggal 24 Juni 2021. Dimana dari hasil Bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan ("Deadlock").
- 9) Selanjutnya Para Penggugat mengajukan upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat secara Tripartit melalui Mediator, dimana dalam proses tersebut Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran tertanggal 30 Agustus 2021.
- 10) Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kepastian Hukum Para Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercatat dalam Perkara. 410/PDT.Sus.PHI/2021/PN.JKT.PST. dan telah mendapat putusan yang pada pokoknya :

Mengadili :

*Dalam Konvensi*

*Dalam Eksepsi*

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

*Dalam Pokok Perkara*

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

*Dalam Rekonvensi*

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

*Dalam Konvensi dan Rekonvensi*

- Menghukum Para Penggugat Knvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.795.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Halaman 3 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGUGAT PATUT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI GUGATAN.

- 1) Bahwa sebagaimana dalam gugatan perkara 410/PDT.Sus.PHI/2021/PN.JKT.PST. Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) karena mencatumkan Ibu Siti Hartati Murdaya (SHM) sebagai Tergugat.
- 2) Bahwa menimbang eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dikabulkan maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 3) Bahwa pada faktanya majelis hakim belumlah memeriksa pokok perkara terhadap hak-hak yang dituntut dengan Para Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim hanya menyatakan gugatan menjadi kabur (*Obscuur libel*) karena menyebutkan nama Siti hartati Murdaya sebagai subyek individu (*Persoon*) yang tidak dalam kapasitasnya.
- 4) Faktanya bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan upaya untuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang khususnya terkait dengan Perselisihan Hak sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam pasal 1 angka 1 dan 2 menyatakan:
  - (1) *Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*
  - (2) *Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusa-haan, atau perjanjian kerja bersama.*
- 5) Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),



menyatakan Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh pengadilan tingkat pertama:

- 1) Mengajukan [ulang] dengan gugatan baru, dan
  - 2) Menempuh upaya hukum banding.
- 6) Bahwa subyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam hal ini Partiyo dan Asep Hadian dengan Tergugat PT. Berca Sportindo yang diwakili oleh Karuna Murdaya berbeda subyek hukumnya dengan perkara terdahulu 410/PDT.Sus.PHI/2021/PN.JKT.PST.
- 7) Bahwa dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan Kembali demi terpenuhinya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

**III. PARA PENGGUGAT MEMILIKI HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN PT. BERCA SPORTINDO DENGAN TERGUGAT;**

**Sdr. Partiyo (Penggugat I)**

- 1) Bahwa Penggugat I merupakan Karyawan PT. Berca Sportindo dengan jabatan Sales Supervisor yang telah bekerja selama 12 (Dua Belas) Tahun 8 Bulan dengan gaji sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Bahwa Penggugat I telah diangkat oleh Perusahaan melalui surat No. RBP / 015/SPK/XI/92 Hal Pengangkatan Karyawan Tetap dimana pada pokoknya menetapkan Penggugat I sebagai Karyawan Tetap terhitung mulai 19 Januari 1992. Dengan jabatan Sales Executive. Ditandatangani oleh Ir. Lucia Kohar selaku Direktur PT. Berca Sportindo.
- 3) Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 Penggugat I mendapat surat referensi dari Perusahaan yang ditandatangani oleh Riza Pahlevi selaku HRD & GA Manager.
- 4) Bahwa Perusahaan kemudian merekrut Kembali Penggugat I berdasarkan Surat Konfirmasi Kerja Karyawan No. 126/JIE/HRD/SKK/VIII/08 Perihal Konfirmasi Kerja terhitung tanggal 19 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Budi Santoso. M.Sc selaku Managing Director. Dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2009.
- 5) Bahwa melihat kebutuhan mutasi pekerjaan serta melihat adanya loyalitas yang ditunjukkan oleh Penggugat I maka melalui surat Internal

**Halaman 5 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Memo No. 002/BRG/League/III/2018 Perihal Proposal Pengajuan Promosi Karyawan Mutasi tanggal 5 Maret 2018 manajemen melakukan mutasi kepada Penggugat I untuk bertanggung jawab penuh tugasnya di pekanbaru.

- 6) Bahwa dari surat Internal Memo No. 002/BRG/League/III/2018 terdapat perubahan Upah dari sebelumnya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) menjadi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 7) Bahwa selama Penggugat I bekerja di Perusahaan milik Tergugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan baik SP I, II dan III. Penggugat II telah bekerja dengan sebaik-baiknya.

**Sdr. Asep Hadian (Penggugat II)**

- 1) Bahwa Penggugat II merupakan Karyawan PT. Berca Sportindo dengan jabatan Event Marketing Manager yang telah bekerja selama 12 (Dua Belas) Tahun 3 Bulan dengan gaji sebesar Rp. 59.800.000,- (Lima Puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Bahwa Penggugat II merupakan Karyawan Tetap PT. Berca Sportindo sejak 02 Januari 2009 berdasarkan surat keterangan No. 163/HRD/SK/BS/X/19 yang dikeluarkan oleh HRD Dept. PT. Berca Sportindo dan telah ditanda tangani oleh Sdr. Fedriandi selaku HRD Dept.
- 3) Bahwa selama Bekerja di Perusahaan Penggugat II telah bekerja dengan sebaik-baiknya hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat peringatan kepada Penggugat II, bahkan Penggugat II beberapa kali mendapatkan promosi dari Tergugat. Yang semula Penggugat II bekerja sebagai Product Line Manager dengan Upah awal sebesar Rp. 12.400.000,- (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan beberapa kali penyesuaian Upah sebesar Rp. 34.800.000,- pada Tahun 2014.
- 4) Bahwa menimbang kinerja Penggugat II pada akhirnya Tergugat mempromosikan Penggugat II sebagai Event Marketing Manager berdasarkan Surat Keputusan No. 051/BRG/KEP/HRD/II/2016 Tentang Tugas tertanggal 11 Februari 2016 yang dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melapor kepada General Manager Operation.
- 5) Bahwa menimbang kinerja Penggugat I dalam rangkan mendukung kebutuhan Perusahaan melalui PT. Central Cipta Murdaya (Perusahaan Holding) dari PT. Berca Sportindo melalui Surat Ketetapan No. 044/MUTANT-CO/CCM/IX/2019 memutuskan untuk menugaskan

**Halaman 6 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sebagai Kepala Cabang Area Timur Efektif Per Tanggal 12 September 2019. Ditanda tangani oleh Prajna Murdaya.

- 6) Bahwa atas kinerja Penggugat I berdampak pada Upah yang diterima oleh Penggugat I penyesuaian Upah dari sebesar Rp. 34.800.000,- sejak 2014 mengalami beberapa kali kenaikan menjadi Rp. 49.800.000,- pada tahun 2015 dan terakhir kali mendapatkan penyesuaian Upah hingga sebesar Rp. 59.800.000,- pada tahun 2016.
- 7) Bahwa Penggugat I selain menjabat sebagai Event Marketing Manager atas penugasan Perusahaan merangkap sebagai Business Development Manager. Hal ini menimbang kemampuan dan prestasi dari Penggugat I.

## IV. TERGUGAT DENGAN SEWENANG-WENANG MELAKUKAN PEMOTONGAN UPAH HINGGA 10% (SEPULUH PERSEN) TANPA PERSETUJUAN PARA PENGGUGAT.

- 1) Bahwa Tergugat tanpa kesepakatan dengan Para Penggugat telah melakukan Pemotongan Upah :

### Penggugat I

- a. Bahwa sejak Bulan April 2020 Tergugat telah melakukan Pemotongan upah sebesar 30% dari semula Upah Penggugat III sebesar Rp. 19.800.000,- menjadi Rp. 16.800.000,-
- b. Hingga pada Bulan Juli 2020 Tergugat melakukan Pemotongan upah kepada Penggugat II dari Rp. 16.800.000,- hingga hanya sebesar Rp. 2.000.000,-
- c. Bahwa terhadap Pemotongan Upah Para Penggugat, Tergugat dengan sepihak Tanpa persetujuan ataupun berkomunikasi dengan Para Penggugat mengenai suatu kesepakatan dengan sepihak melakukan pemotongan upah Para Penggugat.

### Penggugat II

- a. Bahwa sejak Bulan April 2020 Tergugat telah melakukan Pemotongan upah sebesar 30% dari semula Upah Penggugat I sebesar Rp. 59.800.000,- menjadi Rp. 41.800.000,-
- b. Bahwa Bulan Juni 2020 Tergugat Kembali melakukan Pemotongan upah dari Rp. 41.800.000,- menjadi Rp. 38.800.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hingga pada Bulan November 2020 hanya memberikan Upah sebesar 10% Rp. 6.000.000,- dari Upah terakhir Penggugat I sebesar Rp. 59. 800.000,-
- 2) Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang kepada Para Penggugat dengan melakukan pemotongan Upah tanpa dasar dan alasan yang jelas. Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pasal 63 :
1. *Pemotongan Upah oleh Pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran:*
    - a. denda;
    - b. ganti rugi;
    - c. uang muka Upah;
    - d. sewa rumah dan/atau sewa barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;
    - e. utang atau cicilan utang Pekerja/Buruh; dan/atau
    - f. kelebihan pembayaran Upah.
  2. *Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*
  3. *Pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.*
- 3) Bahwa jelas Pemotongan upah yang dilakukan Tergugat melanggar aturan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagai bentuk Tindakan sewenang-wenang Tergugat.
- 4) Bahwa Tindakan Tergugat yang telah melakukan pemotongan upah tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat juga telah mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Pada Poin II angka 4 :
- Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara*

**Halaman 8 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.*

- 5) Bahwa faktanya Tergugat juga tidak memiliki Peraturan Perusahaan maupun Peraturan Kerja Bersama (PKB) sehingga aturan yang dibuat dan disepakati sepanjang adanya persetujuan dari Ibu Siti Hartati Murdaya. Selaku pemilik sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan
- 6) Bahwa dengan tidak adanya Peraturan Perusahaan maupun Peraturan Kerja Bersama Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 :
  1. *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
  2. *Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama.*
- 7) Bahwa Tindakan Tergugat dengan melakukan Pemotongan Upah kepada Para Penggugat tanpa adanya persetujuan dimaknai sebagai Tindakan kesewenang-wenangan karena tanpa dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Bahwa oleh karenanya Para Penggugat selain menuntut Kompensasi Berupa Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja juga menuntut sisa uang yang dirumahkan sejak November 2020 sampai dengan Maret 2021 menimbang Sebagaimana diatur dalam Pasal 1601w KUHPerdara; *Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang maka pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi.*
- 9) Bahwa Tergugat dengan sadar dan sengaja selain tidak membayarkan Upah Para Penggugat juga tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan masih memiliki sisa hutang pembayaran THR 2020 kepada Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021:

**Halaman 9 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.*

**V. TERGUGAT DENGAN SENGAJA TELAH MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PARA PENGGUGAT TANPA MEMBERIKAN PESANGON.**

- 1) Bahwa nyata – nyata Tergugat telah memutuskan untuk tidak lagi membayar Upah para Penggugat terhitung bulan April 2021, Tindakan Tergugat dengan tidak membayar upah Bulan April 2021 membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 154A angka 1 Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan :

- g. Adanya permohonan Pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- 4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/buruh.

Bahwa Tergugat sebagai Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar Upah kepada Para Penggugat namun tanpa alasan yang jelas Tergugat mengabaikan kewajiban untuk membayar Upah para Penggugat, diatur dalam Pasal 1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

*Majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan*

Dengan tidak membayar Upah Para Penggugat jelas Tergugat berkeinginan untuk mengakhiri Hubungan Kerja dengan Para Penggugat.

- 2) Bahwa nyata-nyata Tergugat melalui Sdr. Fedriandi (HRD) memutuskan untuk tidak membayar upah Para Penggugat setelah Penggugat menyampaikan Uang Jasa yang telah disetujui oleh manajemen PT. Berca Sportindo dimana kompensasi berupa uang jasa yang diberikan hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk masa kerja 10-15 Tahun.
- 3) Bahwa usulan Uang Jasa yang diajukan oleh Sdr. Fedriandi kepada manajemen PT. Berca Sportindo dan telah mendapat persetujuan tanpa mempertimbangkan kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Pasal 156 :



1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
2. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
3. Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - d. masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- 4) Bahwa Jelas sekali Tergugat dengan sadar dan sengaja ingin mengakhiri Hubungan Kerja dengan Para Penggugat secara efisien dan menghindari pembayaran Pesangon agar tidak menderita kerugian kepada Perusahaan. mengingat Tergugat melalui Sdr. Fedriandi menawarkan Uang jasa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Para Penggugat dengan syarat Para Penggugat mau membuat surat Pengunduran diri.
- 5) Bahwa selain Tergugat tidak membayarkan upah Para Penggugat, dan juga menawarkan uang jasa juga memberikan surat keterangan Kerja kepada Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  1. Surat Keterangan Kerja No. 206/HRD/SK-KET/BS/VII/2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Fedriandi (HRD) menyatakan Penggugat I terhitung mulai bekerja sejak 01 September 2003 sampai dengan 01 Mei 2020 dan efektif per tanggal 02 Mei 2020.
  2. Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/SK-KET/BS/II/2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Fedriandi (HRD) menyatakan Penggugat II terhitung mulai bekerja sejak 02 Januari 2009 sampai dengan 30 September 2020 dan efektif per tanggal 01 Oktober 2020 Penggugat II Mengundurkan diri;
- 6) Bahwa Surat Keterangan Kerja yang dibuat oleh Tergugat melalui Sdr. Fedriandi (HRD) nyata-nyata memberikan keterangan palsu dalam suatu surat keputusan dimana Penggugat II tidak pernah mengundurkan diri maupun membuat surat pengunduran diri.



Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.*

- 7) Bahwa dari serangkaian tersebut jelas pada dasarnya Tergugat memutuskan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat tanpa diberikan hak pesangon dan penghargaan Masa Kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**VI. DASAR PARA PENGGUGAT MEMINTA KOMPENSASI BERUPA PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA SERTA HAK-HAK LAINNYA.**

- 1) Bahwa Tindakan Tergugat nyata-nyata hanya untuk melakukan efisiensi dengan meminta kepada Para Penggugat untuk membuat surat Pengunduran diri. Sementara telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 154A Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan :
- perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian*
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 154A Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan Bab IV Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 Ayat 2 sebagai pelaksana aturan;
- Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:*
- a. *uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*

**Halaman 12 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

3) Bahwa perhitungan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 40 :

1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

2. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

3. Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

d) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;

4) Bahwa Hak-Hak Para Penggugat berdasarkan Kompensasi Berupa Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja serta Pemotongan Upah, Kekurangan Sisa THR 2020 dan THR 2021 antara lain :

1. Penggugat I

|    |                                                                             |   |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Uang Pesangon (UP)<br>(1 x 9 x Rp. 20.000.000,-)                            | = | Rp. 180.000.000,-        |
| 2. | Uang Penghargaan Masa kerja (UPMK)<br>(5 x Rp. 20.000.000,-)                | = | Rp. 100.000.000,-        |
|    | Total (UP + UPMK)                                                           | = | <b>Rp. 280.000.000,-</b> |
| 3. | Sisa Uang Dirumahkan Mei 20 – Maret 21 ( 90% x Rp. 20.000.000,- x 11 Bulan) | = | Rp. 198.000.000,-        |
| 4. | Gaji Bulan April 2021                                                       | = | Rp. 20.000.000,-         |
| 5. | Pembayaran 50% THR 2020                                                     | = | Rp. 10.000.000,-         |
|    | Pembayaran THR 2021                                                         | = | Rp. 20.000.000,-         |
|    | <b>Grand Total</b>                                                          | = | <b>Rp. 528.000.000,-</b> |

2. Penggugat II

|    |                                                    |   |                   |
|----|----------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Uang Pesangon (UP)<br>( 1 x 9 x Rp. 59.800.000,- ) | = | Rp. 538.200.000,- |
| 2. | Uang Penghargaan Masa kerja (UPMK)                 | = | Rp. 299.000.000,- |



|    |                                                                           |   |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
|    | (5 x Rp. 59.800.000,-)                                                    |   |                            |
|    | Total ( UP + UPMK)                                                        | = | <b>Rp. 837.200.000,-</b>   |
| 3. | Sisa Uang Dirumahkan Nov 20 – Maret 21 (90% x Rp. 59.800.000,- x 5 Bulan) | = | Rp. 269.100.000,-          |
| 4. | Gaji Bulan April 2021                                                     | = | Rp. 59.800.000,-           |
| 5. | Pembayaran 50% THR 2020                                                   | = | Rp. 29.900.000,-           |
| 6. | Pembayaran THR 2021                                                       | = | Rp. 59.800.000,-           |
|    | <b>Grand Total</b>                                                        | = | <b>Rp. 1.255.800.000,-</b> |

#### **VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di atas serta guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir) dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berlokasi :

- 1) Gedung PT. Central Cipta Murdaya Jalan Cikini Raya No. 95 RT/RW 03/01 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 2) Jalan Lembang Terusan D. 51-53 Kelurahan Menteng, Kecamatan. Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

#### **VIII. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

- 1) Bahwa oleh karenanya Penggugat juga merasa Khawatir Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan aquo sangatlah beralasan kiranya agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 2) Sebagaimana Posita Gugatan Penggugat ini diuraikan, didasarkan pada suatu surat yang sah yang tidak dapat dibantahkan lagi kebenarannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian tuntutan atau permohonan putusan serta merta dan juga permohonan uang dwangsom ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sepatutnya dapat dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim.



**IX. PERMOHONAN PUTUSAN UNTUK DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU;**

- 1) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusan di perkara ini nantinya belum berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini dikarenakan Gugatan ini telah memenuhi syarat-syarat putusan serta merta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Tuntutan putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila tuntutan tersebut didasarkan pada suatu surat yang sah atau surat yang dapat diterima sebagai bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditentukan dalam aturan-hukum berikut ini :
  - a) Pasal 180 ayat 1 HIR  
*"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan ini dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang Syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti..."*
  - b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):
    - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.

**PETITUM**

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dinyatakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kiranya berkenan mengabulkan Tuntutan (Petitum) Para Penggugat dalam perkara *a-quo* sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi untuk menghindari Kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Upah Para Penggugat sebesar :
  - 1) **Sdr. Partio (Penggugat I)**

|    |                    |   |                   |
|----|--------------------|---|-------------------|
| 1. | Uang Pesangon (UP) | = | Rp. 180.000.000,- |
|----|--------------------|---|-------------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                                                                |   |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | (1 x 9 x Rp. 20.000.000,-)                                                     |   |                          |
| 2. | Uang Penghargaan Masa kerja (UPMK)<br>(5 x Rp. 20.000.000,-)                   | = | Rp. 100.000.000,-        |
|    | Total (UP + UPMK)                                                              | = | <b>Rp. 280.000.000,-</b> |
| 3. | Sisa Uang Dirumahkan Mei 20 – Maret 21<br>( 90% x Rp. 20.000.000,- x 11 Bulan) | = | Rp. 198.000.000,-        |
| 4. | Gaji Bulan April 2021                                                          | = | Rp. 20.000.000,-         |
| 5. | Pembayaran 50% THR 2020                                                        | = | Rp. 10.000.000,-         |
|    | Pembayaran THR 2021                                                            | = | Rp. 20.000.000,-         |
|    | <b>Grand Total</b>                                                             | = | <b>Rp. 528.000.000,-</b> |

## 2) Sdr. Asep Hadian (Penggugat II)

|    |                                                                              |   |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. | Uang Pesangon (UP)<br>( 1 x 9 x Rp. 59.800.000,- )                           | = | Rp. 538.200.000,-          |
| 2. | Uang Penghargaan Masa kerja (UPMK)<br>(5 x Rp. 59.800.000,-)                 | = | Rp. 299.000.000,-          |
|    | Total ( UP + UPMK)                                                           | = | <b>Rp. 837.200.000,-</b>   |
| 3. | Sisa Uang Dirumahkan Nov 20 – Maret 21<br>(90% x Rp. 59.800.000,- x 5 Bulan) | = | Rp. 269.100.000,-          |
| 4. | Gaji Bulan April 2021                                                        | = | Rp. 59.800.000,-           |
| 5. | Pembayaran 50% THR 2020                                                      | = | Rp. 29.900.000,-           |
| 6. | Pembayaran THR 2021                                                          | = | Rp. 59.800.000,-           |
|    | <b>Grand Total</b>                                                           | = | <b>Rp. 1.255.800.000,-</b> |

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berlokasi :
  - a. Gedung PT. Central Cipta Murdaya Jalan Cikini Raya No. 95 RT/RW 03/01 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
  - b. Jalan Lembang Terusan D. 51-53 Kelurahan Menteng, Kecamatan. Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Halaman 16 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



6. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat referensi yang merupakan Hak Para Penggugat dengan Keterangan yang sebenarnya.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verset, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat.  
(*uitvoerbaar bij voorraad*)
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim Perkara gugatan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Para Penggugat dan Tergugat** hadir di wakili kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

**A. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS MENGENAI JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Bahwa hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam **Pasal 57 Undang-undang No. 2 Tahun 2004** tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "**UU PPHI**"), yang berbunyi:  
*"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini."*
2. Bahwa jenis perselisihan hubungan industrial diatur dalam **Pasal 2 UU PPHI**, yang berbunyi:  
*"Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:*  
*a. perselisihan hak;*

**Halaman 17 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”
3. Bahwa definisi mengenai perselisihan hak, diatur dalam **Pasal 1 butir 2 UU PPHI**, yang berbunyi:
- “Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;”*
4. Bahwa definisi mengenai perselisihan kepentingan, diatur dalam **Pasal 1 butir 3 UU PPHI**, yang berbunyi:
- “Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;”*
5. Bahwa definisi mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, diatur dalam **Pasal 1 butir 4 UU PPHI**, yang berbunyi:
- “Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;”*
6. Bahwa definisi mengenai perselisihan antar serikat pekerja/buruh pemutusan hubungan kerja, diatur dalam **Pasal 1 butir 5 UU PPHI**, yang berbunyi:
- “Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;”*
7. Bahwa didalam **Posita a quo (butir 8, halaman 3, dan butir 4, halaman 4, Gugatan a quo)**, Para Penggugat mendalilkan *“Para Penggugat mengajukan penyelesaian **PERSELISIHAN HAK** melalui mekanisme **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**”*;
8. Bahwa didalam **Posita a quo (butir 6, halaman 2, Gugatan a quo)**, Para Penggugat mendalilkan *“Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja*



terhadap Penggugat, dengan menawarkan uang jasa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Para Penggugat”;

9. Bahwa didalam Gugatan perselisihan hubungan industrial harus secara spesifik mencantumkan jenis perselisihan hubungan industrial sehingga tidak dapat dicampur adukkan berbagai jenis perselisihan hubungan industrial kedalam satu gugatan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 56 UU PPHI**, yang berbunyi:

*“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”*

10. Bahwa didalam Gugatan a quo, Para Penggugat ternyata mencampur-adukkan antara Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja didalam Gugatan a quo sehingga mengakibatkan ketidakjelasan *“apakah Gugatan a quo mengenai perselisihan hak atautkah perselisihan pemutusan hubungan kerja?”*;

11. Bahwa dengan demikian, terbukti Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**B. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA POSITA TIDAK SINKRON DENGAN PETITUM**

12. Bahwa oleh karena hukum acara dalam Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata berdasarkan **Pasal 57 Undang-undang No.**

13. **2 Tahun 2004**, maka Gugatan perdata harus bersifat formil sehingga dalil-dalil dalam Posita harus sinkron dengan Petitum agar Gugatan menjadi jelas (tidak obscuur libel);

14. Bahwa didalam **Posita a quo (butir 6, halaman 2, Gugatan a quo)**, Para Penggugat mendalilkan *“Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, dengan menawarkan uang jasa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Para Penggugat”*;

15. Bahwa didalam **Petitum a quo (butir 2, halaman 16, Gugatan a quo)**, Para Penggugat mendalilkan *“Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena **Effisiensi** terhadap Para Penggugat”*;



16. Bahwa didalam Posita a quo, Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja “**tanpa ada kata EFFISIENSI**”;
17. Bahwa sementara didalam Petitum a quo, Para Penggugat menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja karena “**EFFISIENSI**”;
18. Bahwa oleh karenanya, terdapat ketidaksinkronan antara Posita a quo (PHK bukan karena efisiensi) dan Petitum a quo (PHK karena efisiensi), sehingga mengakibatkan Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
19. Bahwa dengan demikian, Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Posita tidak sinkron dengan Petitum. Oleh karenanya patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**C. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA DALIL GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN DAN RANCU.**

20. Bahwa dalam posita Penggugat pada bagian III butir 1 halaman 5, tercantum, “Bahwa **Penggugat I** merupakan **Karyawan PT. Berca Sportindo** dengan jabatan Sales Upervisor yang telah bekerja selama 12 (dua belas) tahun 8 bulan dengan gaji sebesar **Rp.19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah)**”.
21. Bahwa dalam posita Penggugat pada butir 6 halaman 7 tertulis, “Bahwa atas kinerja **Penggugat I** berdampak pada **upah yang diterima oleh Penggugat I** penyesuaian upah dari **sebesar Rp.34.800.000,-** sejak 2014 mengalami beberapa kali **kenaikan menjadi Rp.49.800.000,-** pada tahun 2015 dan terakhir kali mendapatkan **penyesuaian upah hingga sebesar Rp.59.800.000,-** pada tahun 2016”.
22. Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil Penggugat tersebut bertentangan satu sama lainnya apakah gaji Penggugat I sebesar Rp.19.800.000,- ataukah sebesar Rp.59.800.000,- yang mana yang benar?
23. Bahwa dalam posita Penggugat pada bagian IV butir 1) a, halaman 7 tertulis, “Bahwa sejak bulan April 2020 Tergugat telah melakukan pemotongan upah sebesar 30% dari semula upah **Penggugat III** sebesar Rp.19.800.000,- menjadi Rp.16.800.000,-”.
24. Bahwa Penggugat mendalilkan ada upah Penggugat III, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan siapa Penggugat III ini, Oleh karena itu patutlah secara hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima karena terbukti gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL.



**DALAM POKOK PERKARA;**

25. Bahwa Tergugat membantah/ menolak/menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada Bagian I s/d Bagian IX, halaman 2-15 Posita didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;

**D. RINGKASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGADA-ADA DAN MANIPULATIF;**

26. Bahwa Tergugat membantah/ menolak/menyangkal dalil-dalil Penggugat pada Bagian I, butir 1 s/d 10, halaman 2-3 Posita a quo, yang pada pokoknya:

*"Tergugat dengan sengaja melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan menawarkan uang jasa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)"*

27. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengada-ada dan manipulatif karena Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, melainkan merumahkan para karyawan termasuk Para Penggugat yang disebabkan kondisi usaha Tergugat yang sedang lesu, merugi dan diperparah dengan adanya pandemi covid 19;
28. Bahwa penawaran uang jasa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Tergugat merupakan respon atau tanggapan dari Tergugat atas permintaan alternatif solusi dari para karyawan yang terungkap dari dialog dalam pertemuan antara Karyawan yang dirumahkan dengan perusahaan/Tergugat, terkait kebijakan merumahkan yang dilakukan oleh Tergugat mengingat kondisi usaha Tergugat yang sedang lesu, merugi dan diperparah dengan adanya pandemi covid 19;
29. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut sangat manipulatif dan mengada-ada. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**E. GUGATAN A QUO TIDAK PATUT DIAJUKAN KARENA PARA PENGGUGAT SUDAH TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT KARENA PARA PENGGUGAT SENDIRI YANG MELAKUKAN PHK TANPA KOMPENSASI APAPUN SERTA PARA PENGGUGAT SEBAGAI TOP MANAGEMENT TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA MINIMNYA ORDER**

*Halaman 21 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.*



**PENJUALAN PRODUK YANG MENGAKIBATKAN TERGUGAT  
MENGALAMI KERUGIAN BESAR ;**

30. Bahwa Tergugat membantah/ menolak/menyangkal dalil-dalil Penggugat pada Bagian II, butir 1 s/d 7, halaman 3-5 dan Bagian III, butir 1 s/d 7, halaman 5-6 Posita a quo, yang pada pokoknya:  
*"Gugatan a quo patut diajukan karena Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dengan kinerja yang baik"*
31. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengada-ada dan manipulatif karena Para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat mengingat Para Penggugat sendiri yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi apapun dengan Tergugat, untuk mengakhiri hubungan kerja dengan cara mencairkan BPJS;
32. Bahwa terlebih lagi, Penggugat I telah menolak panggilan kerja dari Tergugat sejak dirumahkan dan saat ini Penggugat II telah bekerja pada perusahaan lain;
33. Bahwa oleh karena itu, Gugatan a quo tidak patut diajukan karena Para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;
34. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan memiliki kinerja yang baik merupakan dalil-dalil mengada-ada dan manipulatif dikarenakan kinerja Para Penggugat sebagai top manajemen tidak memuaskan. Bahkan Penggugat II pernah diberikan Surat Peringatan;
35. Bahwa kegiatan usaha Tergugat sangat tergantung dari order penjualan produk Tergugat berupa sepatu olahraga berikut aksesorisnya kepada customer;
36. Bahwa jabatan Para Penggugat sebagai top manajemen marketing bertanggung jawab atas pemasaran penjualan produk Tergugat berupa sepatu olahraga berikut aksesorisnya kepada customer;
37. Bahwa oleh karena itu, parameter untuk mengukur kinerja Para Penggugat sebagai top manajemen marketing didasarkan pada order penjualan produk yang dilakukan oleh Para Penggugat;
38. Bahwa akan tetapi, faktanya sudah bertahun-tahun Tergugat mengalami minimya order penjualan sepatu termasuk aksesorisnya sehingga Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar sekitar lebih dari ratusan milyar;
39. Bahwa dengan terbuktinya minimya order penjualan sepatu termasuk aksesorisnya yang dialami oleh Tergugat, maka jelas sekali kinerja Para Penggugat sebagai top manajemen marketing sangat buruk sekali;



40. Bahwa dengan terbuktinya kinerja Para Penggugat sebagai top manajemen marketing yang sangat buruk sekali, maka dapat dikatakan Para Penggugat makan gaji buta, padahal gaji Para Penggugat sungguh besar;
41. Bahwa Para Penggugat sebagai top manajemen marketing harus bertanggung jawab atas terjadi minimnya order penjualan produk penjualan sepatu termasuk aksesorisnya;
42. Bahwa seharusnya minimal bentuk pertanggung jawaban Para Penggugat sebagai top manajemen marketing terhadap minimnya order adalah memahami kondisi usaha Tergugat yang mengalami kerugian apalagi diperparah dengan adanya pandemi covid 19;
43. Bahwa dengan adanya Gugatan a quo, terbukti Para Penggugat sebagai top manajemen marketing tanpa ada rasa malu sedikitpun (makan gaji buta) tidak peduli dengan kondisi usaha Tergugat, padahal Tergugat sudah beritikad baik tetap mempekerjakan Para Penggugat selama bertahun-tahun meski dengan kinerja yang buruk agar Para Penggugat tetap dapat menghidupi keluarganya;
44. Bahwa dengan adanya Gugatan a quo, terbukti Para Penggugat sebagai top manajemen marketing, tidak tahu terima kasih kepada Tergugat yang selama bertahun-tahun diberikan gaji yang sangat besar meski memiliki kinerja buruk;
45. Bahwa oleh karena Para Penggugat, mengajukan Gugatan a quo, maka Para Penggugat sebagai top manajemen marketing harus bertanggung atas kerugian ratusan milyar yang dialami Tergugat dikarenakan kinerja Para Penggugat sangat buruk yang mengakibatkan minimnya order penjualan produk penjualan sepatu termasuk aksesorisnya;
46. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tersebut sangat manipulatif dan mengada-ada karena Para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan memiliki kinerja yang tidak memuaskan. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**F. TERGUGAT TIDAK SEWENANG-WENANG MERUMAHKAN KARYA WAN DIKARENAKAN KONDISI USAHA TERGUGAT LESU, MERUGI, DIPERPARAH COVID 19**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Tergugat membantah/ menolak/menyangkal dalil-dalil Penggugat pada Bagian IV, butir 1 s/d 9, halaman 7-10 Posita a quo, yang pada pokoknya:
- “Tergugat sewenang-wenang merumahkan karyawan termasuk Para Penggugat”*
48. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sangat mengada-ada dan manipulatif dikarenakan Tergugat tidak sewenang-wenang merumahkan karyawan termasuk Para Penggugat;
49. Bahwa sebagaimana Para Penggugat ketahui dan seluruh pekerja Tergugat, bahwa kegiatan usaha Tergugat secara faktual memang sedang lesu karena minimnya order sebagai penggerak kegiatan usaha Tergugat;
50. Bahwa meskipun kondisi kegiatan usaha Tergugat memang sedang lesu dan merugi, akan tetapi Tergugat berjuang keras dan berupaya tidak menutup perusahaan dikarenakan Tergugat menyadari cukup banyak pekerja yang mencari nafkah di perusahaan Tergugat, termasuk Para Penggugat;
51. Bahwa perjuangan keras Tergugat ini, jelas sekali sejalan dengan **Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut **“UU Ketenagakerjaan”**), yang berbunyi sebagai berikut:
- “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”*
52. Bahwa disaat lesu dan meruginya kegiatan usaha Tergugat, sebagaimana diketahui dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi dunia, termasuk Indonesia;
53. Bahwa Tergugat termasuk dari sekian banyak perusahaan yang terkena efek pandemi Covid-19 tersebut, salah satunya dampaknya bagi Tergugat adalah penjualan yang menurun drastis, Out Let penjualan sepatu Tergugat banyak yang ditutup karena tidak ada penjualan dalam masa Covid-19 ini. Bahkan banyak perusahaan sudah menutup dan mem-PHK karyawannya tanpa kejelasan karena hampir tidak ada order apapun selama pandemi Covid-19;
54. Bahwa menyikapi pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia meminta dan menghimbau kepada perusahaan-perusahaan agar tidak tutup dan tidak melakukan PHK massal agar tidak meningkat angka pengangguran yang akan berimpact pada sendi-sendi ekonomi Indonesia;

**Halaman 24 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Bahwa Tergugat mendukung permintaan dan himbauan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan cara berjuang keras untuk tidak menutup perusahaan dan Tergugat tidak melakukan PHK massal meskipun Tergugat mengalami kerugian;
56. Bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, akan tetapi Tergugat tetap membayar upah secara penuh kepada karyawan termasuk Para Penggugat, meskipun kondisi kegiatan usaha Tergugat sudah lesu dan merugi dikarenakan minimnya order, apalagi diperparah dengan pandemi Covid 19;
57. Bahwa oleh karena minimnya order sehingga kondisi kegiatan usaha Tergugat semakin lesu, merugi yang diperparah dengan pandemi Covid 19, dan untuk mendukung himbauan Pemerintah agar perusahaan tidak menutup perusahaan dan tidak melakukan PHK massal, maka Tergugat memberikan kebijakan sebagai berikut:
- Tergugat mempertahankan karyawan dengan membayar upah 100% secara penuh dengan harapan Pandemi Covid 19 segera berakhir dan akan ada order lagi, akan tetapi faktanya Pandemi Covid 19 ternyata tidak berakhir dan order semakin menurun.
  - Oleh karena kondisi pandemi covid 19 belum berakhir, maka Tergugat mengeluarkan kebijakan sebagian karyawan yang di rumahkan karyawan dengan gaji sebesar 50%. Dengan harapan pandemic covid 19 berakhir dan dapat order lagi.
  - Akan tetapi, Pandemi covid 19 tetap belum berakhir dan kondisi Tergugat sangat sangat menurun order dan rugi besar, sehingga Tergugat memberikan kebijakan bagi sebagian karyawan yang di Rumah kan sebesar 30%. Dengan harapan pandemic covid 19 akan berakhir dan ada order lagi.
  - Akan tetapi pandemic covid 19 tidak berakhir dan merajalela dan kondisi Tergugat sangat terpuruk dan order menurun drastis maka Tergugat memberikan kebijakan bagi sebagian karyawan yang di Rumah kan dengan gaji sebesar 10 %. Dengan harapan pandemic covid 19 akan berakhir dan ada order lagi.
  - Ternyata pandemi covid 19 tidak berakhir dan lebih parah lagi dan order semakin menurun drastic sehingga dengan berat hati perusahaan menerbitkan kebijakan bagi karyawan yang dirumahkan tanpa dibayar. Sementara sudah banyak perusahaan-perusahaan lain yang sudah gulung tikar.



- Meskipun demikian dengan kondisi perusahaan yang begitu, perusahaan masih tetap berjuang dan tetap memperhatikan kebijakan kesehatan dengan tetap membayar BPJS kesehatan dan masih aktif.
- 58. Bahwa terkait dirumahkan, jelas sekali Tergugat sudah memberitahukan kepada Para Penggugat maupun pekerja lainnya bahwa “keputusan merumahkan pekerja merupakan keputusan perusahaan yang sulit dan berat, agar perusahaan tidak ditutup dan menghindari PHK massal;
- 59. Bahwa sungguh tidak masuk akal, Para Penggugat menuntut diperlakukan dengan kondisi normal sementara faktanya kondisi sedang tidak normal dikarenakan kondisi perusahaan Tergugat sedang lesu, merugi dan diperparah lagi dengan pandemic Covid-19;
- 60. Bahwa tidak adanya upah kepada Para Penggugat merupakan proses tahapan kebijakan merumahkan karyawan yang dilakukan oleh Tergugat, yang berawal dari upah 100%, kemudian upah 50%, upah 30%, upah 10% dan upah 0%, yang dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang mengakibatkan cash flow Tergugat tidak dapat mencukupi biaya operasional Tergugat sehari-hari, dan kegiatan usaha Tergugat terus merugi;
- 61. Bahwa sungguh ironis dan manipulatif, dalil Para Penggugat yang menyatakan penawaran uang jasa merupakan inisiatif Tergugat;
- 62. Bahwa latar belakang adanya uang jasa justru permintaan dari karyawan sendiri agar ada solusi alternatif lain dari kebijakan merumahkan karyawan, yang terungkap dari dialog dalam pertemuan antara karyawan yang dirumahkan dengan perusahaan/Tergugat, sehingga Tergugat mengkomodifikasi permintaan karyawan untuk memberikan uang jasa sebagai solusi alternatif;
- 63. Bahwa sebagian besar karyawan yang bukan top manajemen, sangat mengerti dan memahami kondisi usaha Tergugat yang sedang lesu, merugi dan diperparah dengan adanya pandemic covid 19, dengan cara menerima uang jasa dan sebagian besar karyawan menerima kebijakan merumahkan karyawan;
- 64. Bahwa ironisnya, Para Penggugat sebagai top manajemen marketing yang mempunyai upah yang sangat besar dan bertanggung jawab atas minimnya order yang mengakibatkan kondisi usaha Tergugat menjadi lesu
- 65. dan merugi, tanpa ada satu upaya untuk dapat meningkatkan penjualan yang justru merupakan tanggung jawab Para Penggugat; tapi sebaliknya Para Penggugat memperkeruh keadaan dan tanpa ada rasa tanggung



rasa dan rasa malu menuntut upah 100% atau pesangon dalam kondisi pandemi Covid-19 yang telah berjalan 2 (dua) tahun lebih, dimana semua pihak mengalami kesulitan.

66. Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut kepada Tergugat justru mempertontonkan perilaku ibarat peribahasa **“kacang lupa pada kulitnya dan air susu dibalas dengan air tuba”**;
67. Bahwa dengan demikian, kebijakan Tergugat merumahkan karyawan terbukti tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**G. TERGUGAT TIDAK MEM-PHK PARA PENGGUGAT, JUSTRU PARA PENGGUGAT SENDIRI SECARA SUKARELA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PESANGON DENGAN TERGUGAT SEHINGGA TUNTUTAN KOMPENSASI GUGUR DENGAN SENDIRINYA;**

68. Bahwa Tergugat membantah/ menolak/menyangkal dalil-dalil Penggugat pada Bagian V butir 1 s/d 6, halaman 10-12 dan Bagian VI butir 1 s/d 4, halaman 12-14 Posita a quo, yang pada pokoknya:
- “Tergugat mem-phk Para Penggugat dan Para Penggugat menuntut kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta hak-hak lainnya”*
69. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat sengaja melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan cara tidak membayar upah merupakan dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan manipulatif;
70. Bahwa dalam perkara a quo, justru Para Penggugat sendiri yang memohon-mohon atau merengek-rengok meminta kepada Sdr. Fedriandi (HRD) untuk dibantu pencairan BPJS ketenagakerjaan dengan cara surat keterangan kerja pada bulan Januari 2021 agar Para Penggugat memperoleh dana besar dari BPJS ketenagakerjaan;
71. Bahwa dengan adanya permintaan dari Para Penggugat agar dicairkan BPJS ketenagakerjaan dan secara fakta Para Penggugat memang telah mencairkan BPJS ketenagakerjaan, maka terbukti Para Penggugat sendiri dengan kesadaran dan sukarela yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat tanpa ada kompensasi apapun;
72. Bahwa sementara Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sehingga terbukti

**Halaman 27 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Para Penggugat sendiri dengan kesadaran dan sukarela yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat tanpa ada kompensasi apapun agar BPJS ketenagakerjaan dapat dicairkan;

73. Bahwa dalam perkara a quo, maka Para Penggugat menuntut kompensasi atas PHK yaitu sebagai berikut:

- Tuntutan kompensasi Penggugat I sebesar Rp 528.000.000;
- Tuntutan kompensasi Penggugat II sebesar Rp 1.255.800.000;

74. Bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat sendiri dengan kesadaran dan sukarela yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat tanpa ada kompensasi apapun, maka seluruh tuntutan kompensasi Para Penggugat yang didasarkan pada Pasal 154A Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidak berdasarkan hukum dan gugur dengan sendirinya;

75. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sendiri dengan kesadaran dan sukarela melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi apapun terhadap Tergugat. Oleh karena itu, patutlah kiranya Majelis Hakim demi hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**H. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN UANG PAKSA SERTA PUTUSAN DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU TIDAK BERDASAR;**

76. Bahwa Tergugat membantah/ menolak/menyangkal dalil-dalil Penggugat pada Bagian VII, halaman 14 dan Bagian VIII, halaman 14-15, serta Bagian IX, halaman 15 Posita a quo, yang pada pokoknya:

*"Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag dan uang paksa (dwangson) serta putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu"*

77. Bahwa dalam perkara a quo, terbukti Para Penggugat sendiri dengan kesadaran dan sukarela melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi apapun terhadap Tergugat agar BPJS ketenagakerjaan dapat dicairkan;
78. Bahwa oleh karena itu, permohonan sita jaminan (conservatoir beslag dan uang paksa (dwangson) serta putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga menjadi gugur dengan sendirinya;



**DALAM REKONPENSI**

79. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Rekopensi/semula Tergugat Konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Konpensi;
80. Bahwa Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi sebagai top manajemen marketing harus bertanggung jawab atas terjadi minimnya order penjualan produk penjualan sepatu termasuk aksesoris nya;
81. Bahwa oleh karena dalam Gugatan a quo, Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi melakukan penuntutan sejumlah uang kepada Penggugat Rekopensi/semula Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekopensi/semula Tergugat Konpensi juga akan melakukan penuntutan sejumlah uang kepada Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi sebagai akibat buruknya kondite kerja sehingga mengakibatkan minimnya order penjualan produk penjualan sepatu termasuk aksesorisnya yang berimplikasi dengan kerugian Penggugat Rekopensi/semula Tergugat Konpensi;
82. Bahwa oleh karena Penggugat Rekopensi/semula Tergugat Konpensi menderita kerugian sekitar ratusan milyar sebagai akibat buruknya kondite kerja Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekopensi/semula Tergugat Konpensi menuntut Rp 10.000.000.000; (sepuluh milyar rupiah) kepada Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi secara tanggung renteng dan tunai;
83. Bahwa dalam perkara a quo, Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi sendiri yang memohon-mohon atau merengek-renek meminta kepada Sdr. Fedriandi (HRD) untuk dibantu pencairan BPJS ketenagakerjaan dengan cara surat keterangan kerja pada bulan Januari 2021 agar Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi dapat mencairkan BPJS ketenagakerjaan;
84. Bahwa dengan adanya permintaan dari Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi agar dicairkan BPJS ketenagakerjaan dan secara fakta Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi memang telah mencairkan BPJS ketenagakerjaan, maka terbukti Para Tergugat Rekopensi/semula Para Penggugat Konpensi sendiri dengan kesadaran dan sukarela yang melakukan pemutusan hubungan kerja



dengan Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat Kompensi tanpa ada kompensasi apapun;

85. Bahwa oleh karena terbukti Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat Kompensi sendiri dengan kesadaran dan sukarela yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat Kompensi tanpa ada kompensasi apapun, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri dari Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat Kompensi tanpa ada kompensasi apapun terhitung sejak bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada saat pencairan BPJS ketenagakerjaan;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menerima Gugatan Rekonpensi ini;
- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi ini untuk seluruhnya;
- Menyatakan terhitung sejak Januari 2021 Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat Kompensi telah memutuskan hubungan kerja secara sukarela tanpa ada kompensasi apapun;
- Menyatakan putusanya hubungan kerja terhitung sejak Januari 2021 dikarenakan Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Kompensi telah memutuskan hubungan kerja secara sukarela tanpa ada kompensasi apapun
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat Kompensi secara tanggung renteng dan tunai untuk membayar kerugian sebesar Rp 10.000.000.000; (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat Kompensi sebagai akibat buruknya kondite kerja sehingga mengakibatkan minimnya order penjualan produk penjualan sepatu termasuk aksesorisnya yang berimplikasi dengan kerugian Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat Kompensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini;

## Atau

Apabila Majelis Hakim Perkara 360/PDT.Sus.PHI/2022/PN.JKT.PST. berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan tanggal 6 Desember 2022, yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang juga secara tertulis di persidangan tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P – 1 s/d P.2-8**;

- Bukti P-1.1 : Fotocopy sesuai asli identitas Penggugat 1 & Penggugat 2 berupa ID Card
- Bukti P-1.2 : Fotocopy sesuai asli Surat Konfirmasi Kerja No. 126 /JIE /HRD /SKK / VIII/2008
- Bukti P-1.3 : Fotocopy dari fotocopy Surat Internal Memo No. 002/BRG/League/III/2018 Keterangan Proposal Pengajuan Promosi Karyawan Mutasi Tertanggal 5 Maret 2008
- Bukti P-1.4 : Fotocopy sesuai asli Rekening Transaksi BCA atas Nama Partiyo (Penggugat I) Periode Bulan Januari & Maret 2020
- Bukti P-1.5 : Fotocopy dari fotocopy Surat Sdr. Fedriandi (HRD PT. Berca Sportindo) kepada Ibu Siti Hartati Murdaya
- Bukti P-1.6 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kerja No. 206/HRD/SK-KET/BS/VII/2021 atas nama Partiyo tertanggal 13 Juli 2020.
- Bukti P-1.7 : Fotocopy sesuai asli Risalah Pertemuan Bipartit antara Tergugat dengan Para Penggugat

**Halaman 31 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1.8 : Fotocopy dari print out Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
- Bukti P-1.9 : Fotocopy dari print out Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Bukti P-1.10 : Fotocopy sesuai asli TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) dengan Nomor TDP 09.05.1.46.19888 dan Surat Keterangan Nomor 48/27.1BU/31.71.06.1003/-071.562/e/2018 TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n PT. BERCA SPORTINDO PENGUGAT II (ASEP HADIAN).
- Bukti P-2.1 A : Fotocopy sesuai asli ID Card PT. Berca sportindo milik Penggugat II atas nama Asep hadian.
- Bukti P-2.1 B : Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan No. 029/PKT-BS/VIII/09 Tanggal 22 Agustus 2009.
- Bukti P-2.1 C : Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan No. 051/BRG/KEP/HRD/II/2016 Tentang Tugas tertanggal 11 Februari 2016
- Bukti P-2.2 : Fotocopy sesuai asli Surat Ketetapan No. 044/MUT/INT-CO/CCM/IX/2019 Tanggal 12 September 2019
- Bukti P-2.3 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan No. 163/HRD/SK/BS/X/19 Tertanggal 09 Oktober 2019
- Bukti P-2.4 : Fotocopy dari print out Rekening BCA atas nama Asep Hadian (Penggugat II) Periode Maret 2020;
- Bukti P-2.5 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan No. 238/DIR-SK/BS/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020.
- Bukti P-2.6 : Fotocopy dari print out Rekening BCA atas nama Penggugat II Periode Bulan Desember 2020
- Bukti P-2.7 : Fotocopy dari print out Chat Whatsapp dari Sdr. Fedriandi (HRD PT. Berca Sportindo) kepada Para Penggugat

**Halaman 32 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2.8 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kerja No. 003/HRD/SK-KET/BS/I/2021 atas nama Asep Hadian tertanggal 26 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Saksinya walapun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya, dimana bukti mengenai pokok perkara diberi tanda **T-1 s/d T-27** yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotocopy dari print out Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tanggal 8 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Tagihan Iuran
- Bukti T-2 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tanggal 7 Juni 2021, Perihal : Pemberitahuan Tagihan Iuran
- Bukti T-3 : Fotocopy dari fotocopy Daftar Hadir Karyawan PT. Berca Sportindo tanggal 30 April 2021
- Bukti T-4 : Fotocopy sesuai asli List Karyawan yang menerima uang jasa PT. Berca Sportindo.
- Bukti T-5 : Fotocopy sesuai asli Daftar pengurangan Salary (gaji) bulan Agustus 2020.
- Bukti T-6 : Fotocopy sesuai asli Daftar Toko-Toko;
- Bukti T-7 : Fotocopy sesuai asli Rekapitulasi Rugi Laba (Profit and Loss) PT. Berca Sportindo tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
- Bukti T-8.a : Fotocopy dari print out Penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak an. Berca Sportindo tahun pajak 2020.
- Bukti T-8.b : Fotocopy dari print out Bukti Penyampaian SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak an. Berca Sportindo tahun pajak 2021.
- Bukti T-9 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari BPJS Ketenagakerjaan tanggal 11 September 2017 Perihal : Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (SP1-Petugas Pemeriksa)

**Halaman 33 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : Fotocopy Sesuai asli Absen Karyawan yang hadir tanggal 24 Maret 2021, dan sebagian nama yang setuju ambil paket.
- Bukti T-11.a : Fotocopy dari fotocopy Internal Memo No.025/HRD/BRG/XII/17 perihal Tandatangan Wajib Lapor tahun 2017.
- Bukti T-11.b : Fotocopy dari print out Bentuk Laporan "Wajib Lapor Ketenaga kerjaan di Perusahaan, tahun 2022, an. PT. Berca Spotindo.
- Bukti T-12 : Fotocopy Sesuai asli Rekapitulasi Hasil Penjualan :Penggugat I 2016–Loss (241.573.864,-) 2017-Loss (3.224.431.505,-), 2018- 132.519.806, 2019-Loss (152.760.331,-), Pengguat II 2020-Loss (279.951.000,-)
- Bukti T-13 : Fotocopy Sesuai asli Surat Peringatan I, No. 060 tertanggal 28 Agustus 2019 kepada Asep Hadian (Penggugat II)
- Bukti T-14 : Fotocopy dari print out Komunikasi antara Asep Hadian (Penggugat II) dengan karyawan Tergugat (HRD) terkait pencairan BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 21 Januari 2021
- Bukti T-15 : Fotocopy dari print out Komunikasi antara Asep Hadian (Penggugat II) dengan karyawan Tergugat (HRD) terkait pencairan BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 26 Januari 2021
- Bukti T-16 : Fotocopy dari print out Komunikasi antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan karyawan Tergugat (HRD) terkait proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan a/n Partiyo (Penggugat I);
- Bukti T-17 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kerja No. 003 a/n Asep Hadian (Penggugat II) terkait pencairan Bpjs Ketenagakerjaan
- Bukti T-18 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kerja No. 206 a/n Partiyo (Penggugat I) terkait pencairan Bpjs Ketenagakerjaan;

**Halaman 34 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-19 : Fotocopy dari fotocopy Ketentuan Tunjangan Kesejahteraan Karyawan terkait Klasifikasi Level Jabatan
- Bukti T-20 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Perusahaan Tergugat
- Bukti T-21 : Fotocopy dari print out Form Pengajuan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
- Bukti T-22 : Fotocopy dari fotocopy Form Pengajuan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan a/n Asep Hadian (Penggugat II)
- Bukti T-23 : Fotocopy dari fotocopy Surat Ketetapan No. 044 terkait mutasi a/n Asep Hadian (Penggugat II)
- Bukti T-24 : Fotocopy dari print out Email Asep Hadian (Penggugat II) kepada anak buah
- Bukti T-25 : Fotocopy dari print out Status Non Aktif BPJS Ketenagakerjaan a/n Asep Hadian (Penggugat II)
- Bukti T-26 : Fotocopy dari print out Status Non Aktif BPJS Ketenagakerjaan a/n Partiyo (Penggugat I)
- Bukti T-27 : Fotocopy dari print out Email BPJS Ketenagakerjaan terkait konfirmasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan oleh Para Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat selain bukti surat surat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Saksi 1: Fedriandi (Manager HRD) dan Saksi 2: Sapto Renggo Sumbogo (Manager Marketing) di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi 1: **Fedriandi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai manager HRD pada Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Perusahaan Tergugat adalah Distributor Sepatu Leage;
- Bahwa Penggugat I adalah Supervisor dan Penggugat II levelnya Manager;
- Bahwa kondisi kegiatan usaha Tergugat memang lesu dan merugi, yang diperparah dengan adanya pandemi Covid 19 sehingga kesulitan membayar biaya operational Perusahaan;
- Bahwa ada beberapa pertemuan antara Tergugat dengan para karyawan, terkait adanya permintaan alternatif solusi dari para

**Halaman 35 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan terhadap kebijakan Tergugat yang merumahkan karyawan dan memotong upah karyawan yang dirumahkan, dimana Tergugat merespon alternatif solusi tersebut dengan menawarkan uang jasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada karyawan.

- Bahwa sebagian besar karyawan sebanyak 72 karyawan (tidak termasuk Para Penggugat) setuju dan menerima uang jasa tersebut.
- Bahwa Para Penggugat termasuk karyawan yang dirumahkan dan dipotong upahnya, seperti para karyawan lainnya.
- Bahwa karyawan yang tidak dirumahkan (masih bekerja) kena pemotongan upah dari 5 % sampai ada yang dipotong 35 %. Termasuk saksi 1 dipotong upahnya sebesar 35 %, dan pembayaran upah bisa terlambat sampai 10 hari.
- Bahwa Penggugat II pernah diberikan Surat Peringatan terkait kinerjanya yang merugikan Perusahaan.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan atau menerbitkan surat PHK kepada Para Penggugat, bahkan Tergugat masih membayar upah Para Penggugat dan BPJS kesehatan kepada Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat yang meminta Saksi 1 untuk dibuatkan Surat Keterangan Kerja untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Para Penggugat tidak keberatan terhadap Surat Keterangan Kerja yang dibuatkan oleh Saksi 1, dengan mencantumkan alasan pengunduran diri.
- Bahwa Para Penggugat sendiri yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dan mencantumkan dalam form BPJS dengan alasan pengunduran diri.
- Bahwa dalam bipartit, Saksi 1 menawarkan Penggugat I untuk bekerja kembali (sewaktu dirumahkan) yang disaksikan kuasa hukum Penggugat I, akan tetapi Penggugat I menolak tawaran untuk bekerja kembali.
- Bahwa Saksi 1 mengetahui Penggugat II telah bekerja pada perusahaan lain, pada saat Saksi 1 tidak dapat membayar BPJS Kesehatan dikarenakan ada informasi dari BPJS bahwa Penggugat II sudah di perusahaan lain;
- Bahwa saat tidak bekerja Penggugat-1 masih menerima upah perbulan, dan Penggugat II masih menerima upah perbulan Rp. 6.000.000,00 sampai April 2021;



- Bahwa toko tempat jualan sepatu merk usaha Tergugat ada ratusan yang ditutup karena adanya Covid 19, dan selama ini bentuk penjualannya kosinyasi;

Bahwa Saksi 2: **Sapto Renggo** Sumbogo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Manager Marketing dan Komunikasi;
- Bahwa usaha Tergugat adalah Distributor Sepatu Leage;
- Bahwa Penggugat II sebagai Manager Area Timur sedangkan Penggugat I adalah sebagai Supervisor;
- Bahwa kondisi kegiatan usaha Tergugat memang lesu dan merugi, yang diperparah dengan adanya pandemi Covid 19, dengan adanya penurunan order dan cukup banyak toko-toko Tergugat yang tutup.
- Bahwa Para Penggugat merupakan top/bagian dari manajemen, dimana pemasaran/penjualan produk yang dilakukan oleh Para Penggugat berada dibawah target.
- Bahwa Penggugat II sudah beberapa kali dimutasikan, akan tetapi pemasaran/penjualan produk yang dilakukan oleh Penggugat II tetap berada dibawah target.
- Bahwa upah Para Penggugat lebih besar daripada pendapatan pemasaran/penjualan produk yang dilakukan oleh Para Penggugat.
- Bahwa untuk mengantisipasi efek Covid 19 terkait kegiatan usaha Tergugat, maka Saksi 2 melakukan terobosan untuk melakukan pemasaran/penjualan dengan cara e-commerce.
- Bahwa Para Penggugat pernah diajak untuk jualan melalui E-Commerce tetapi tidak bersedia;
- Bahwa benar saksi 2 juga mengalami pemotongan upah sampai 35%;
- Bahwa toko tempat jualan sepatu merk usaha Tergugat ada ratusan yang ditutup karena adanya Covid 19, dan selama ini bentuk penjualannya kosinyasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, **Majelis Hakim** telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban dalam Pokok Perkara, Tergugat Konvensi juga menyampaikan beberapa Eksepsinya berikut ini:

- I. **GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS MENGENAI JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ;**
- J. **GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA POSITA TIDAK SINKRON DENGAN PETITUM;**
- K. **GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA DALIL GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN DAN RANCU;**

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak lengkap dan tidak jelas, tidak sinkron antara Posita dan Petitum serta bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat Konvensi kabur (*obscur libel*). Tergugat Konvensi dalam Eksepsinya mohon agar **Majelis Hakim** menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat, Para Penggugat Konvensi memberi bantahan dalam repliknya, pada pokoknya Para Penggugat Konvensi menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi sudah jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan berikut ini:

**Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)**, dengan alasan karena tidak jelas mengenai Perselisihan Hubungan Industrial Para Penggugat Konvensi, karena Posita tidak sinkron dengan Petitum dan *obscur libel* karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah **Majelis Hakim** membaca secara cermat dalil-dalil Posita Para Penggugat Konvensi demikian juga Petitumnya, maka **Majelis Hakim** menilai sudah jelas apa yang menjadi jenis Gugatan Perselisihan yang diajukan Para Penggugat Konvensi yaitu Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta hak-hak Para Penggugat Konvensi akibat pemutusan hubungan kerja, demikian juga dalil Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak bertentangan dengan Petitum Gugatannya, dan satu sama lain tidak ada yang saling bertentangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai Gugatan Para Penggugat Konvensi sudah jelas dan tegas (*duidelijk*) dan tertentu, maka berpedoman kepada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *Proces doelmatigheid* yang artinya demi kepentingan beracara Pokok-Pokok gugatan dan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan sudah jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis Hakim** berkesimpulan Eksepsi Tergugat Konvensi beralasan hukum dan layak untuk **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 12 (dua belas) tahun, dan pada bulan April 2021 Tergugat telah menawarkan uang jasa Rp.6.000.000,00 kepada Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan syarat mengajukan pengunduran diri, selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak selanjutnya terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika terjadi Pandemi Covid-19 telah dirumahkan dan diberi upah yang dipotong secara bertahap, mulai potongan 30 persen hingga terakhir pemotongan hanya menerima upah 10%;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa memberi pesangon dan hak-hak lainnya, sehingga Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut hak-haknya akibat adanya pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, sebagaimana disampaikan Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada Pokoknya menyampaikan sebagai berikut ;

- 1) Bahwa adanya merumahkan Para Pekerja di Perusahaan Tergugat pada saat Pandemi covid-19 disebabkan oleh usaha Tergugat lesu, karena banyak out-let yang tutup dan perusahaan merugi yang diperparah dengan adanya covid-19, dan dalam kondisi lesu dan merugi dan dalam masa Covid-19 Perusahaan dan Pekerja berusaha mencari solusi agar Para Pekerja dan Perusahaan masing-masing bisa keluar dari permasalahan maka dari dialog dan pertemuan dengan Para karyawan yang dirumahkan, maka sebagai respon atas usulan dari Para Pekerja Tergugat menawarkan uang jasa sebesar Rp.6.000.000,00
- 2) Bahwa Para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tergugat karena Para Penggugat sendiri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja , dan Para Penggugat juga sebagai Top Managament dalam Perusahaan Tergugat yang bertanggung jawab atas terjadinya minimnya order Penjualan yang mengakibatkan Tergugat mengalami

**Halaman 40 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian besar, sehingga Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah disangkal oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka **Majelis Hakim** menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat 18 alat bukti surat yang diberi tanda sebagai Bukti P – 1 s/d P II-8, tanpa menghadirkan saksi. Sementara untuk mempertahankan atau meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-27 dan juga diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Saksi 1: Fedriandi (Manager HRD) dan Saksi 2: Sapto Renggo Sumbogo (Manager Marketing) di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah **Majelis Hakim** membaca dan mencermati gugatan, jawaban, replik, dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak selama persidangan, yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja yang awalnya akibat adanya Pandemi Covid-19 kemudian Perusahaan merumahkan Para Pekerja termasuk Para Penggugat dengan tetap membayar upah beberapa puluh persen dan turun secara bertahap, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari saksi dari Tergugat Fedriandi dan saksi Sapto Renggo Sumbodo ketika sudah lama dirumahkan tanpa bekerja sama sekali tetapi upah Pekerja tetap dibayar beberapa puluh persen sementara toko tempat bekerja banyak yang tutup dan tidak ada penjualan sepatu sehingga untuk mencari solusi yang terbaik bagi Para pekerja dan Tergugat maka atas usul karyawan terjadi komunikasi antara Para Pekerja dengan Tergugat untuk mencari solusi dan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti dan keterangan Saksi Fedriandi dan Sapto Renggo sumbodo Tergugat mencoba beberapa solusi untuk bisa survive seperti *e-commerce* tetapi Para Penggugat tidak mau dan tidak bersedia ikut menjalankannya, selanjutnya dalam rangka mencari solusi keluar dari permasalahan yang ada, Para Penggugat yaitu Penggugat I setelah 3 (tiga) hari adanya perundingan bipartite yaitu pada tanggal 24 Juni 2021 Tergugat

**Halaman 41 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk bekerja kembali secara *work from office* tetapi tidak bersedia untuk bergabung kembali, demikian juga penggugat II ketika Tergugat mau membayar uang BPJS Penggugat II ternyata dari data BPJS Penggugat II sudah bekerja pada Perusahaan lain padahal upah bulanan dari Tergugat masih rutin dibayarkan kepada Para Penggugat sehingga dalam kondisi yang demikian Tergugat menganggap Para Penggugat sudah memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga permasalahan pokok yang perlu dijawab adalah apakah Para Penggugat berhak atas hak-hak yang dituntutnya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut **Majelis Hakim** akan memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti yang *relevan* dengan perkara *aquo* yang telah diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara *a quo* mendalilkan sebagai dasar untuk memperoleh haknya adalah bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat dan tidak membayar penuh upah serta adanya penawaran Uang Jasa merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja, maka tindakan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, sementara Tergugat membantah dan menyatakan oleh karena Perusahaan sudah mengalami kerugian 3(tiga) tahun terakhir akibat sepiunya order dan diperparah lagi dengan situasi **pandemi covid-19** yang sangat berpengaruh pada usaha Tergugat dan selama Para Penggugat dirumahkan tetap membayar upah hanya saja jumlah upah yang dibayarkan hanya sebagian atau beberapa puluh persen dari jumlah upah ketika Para Penggugat bekerja pada saat kondisi normal, apalagi Para Penggugat yang menduduki jabatan sebagai Top Manajemen yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam kondisi merugi, tetapi justru Penggugat –I tidak bersedia ikut bekerja kembali dan Penggugat-II malah sudah bekerja ditempat lain padahal upah masih dibayarkan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama Gugatan Para Penggugat, dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, dari bukti P-1 sampai bukti P-2- 8, ditemukan bukti bahwa Penggugat-I adalah benar pernah bekerja pada Tergugat (Vide : bukti P-1-6 berupa : Surat keterangan kerja, yang menerangkan Partio jabatan Sales Supervisor dan merupakan karyawan PT Berca Sportindo, terhitung mulai tanggal 01 September 2003 sampai dengan 01 Mei 2020, dikeluarkan tanggal 13 Juli 2020), demikian juga berdasarkan bukti P.2-2 berupa Surat Ketetapan tanggal 12 September 2019 yang menerangkan Penggugat –II adalah Kepala Cabang Area Timur, bukti P-2.3 berupa surat keterangan Penggugat-II sebagai Kepala Cabang Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bukti P.2-8 berupa Surat keterangan Kerja yang menerangkan Asep Hadian/Penggugat –II Jabatan Manager, adalah karyawan PT Berca Sportindo terhitung mulai tanggal 02 Januari 2009 sampai dengan 30 September 2020);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menemukan terkait upah Penggugat-I sebelum Covid-19 yaitu tahun 2018 (Vide : Bukti P-1.3 dan bukti P-1.4), dan Upah Penggugat-II pada bulan Feb.dan Maret 2020 Rp.59.800.000,00 (Vide : bukti P-2.4) selanjutnya pada 17 November 2020 upah Penggugat-II masih dibayar tanpa bekerja (Vide :Bukti P-2.5 berupa surat keterangan upah pada masa Covid-19), bukti P-2-6 berupa Upah Penggugat-II bulan November 2020 Rp.6.000.000,00 , upah April 2021 Rp.5.940.000,00 bukti Para Penggugat tersebut dibenarkan oleh saksi Tergugat Saksi 1: Fedriandi (Manager HRD) dan Saksi 2: Sapto Renggo Sumbogo (Manager Marketing) yang menerangkan Para Penggugat sudah berhenti dari Perusahaan Tergugat atas kemauan sendiri karena Penggugat -1 ketika ada bipartite Tergugat masih mengajak Penggugat-I untuk bekerja kembali tetapi tidak mau, demikian juga Penggugat-2 diketahui tidak bekerja lagi karena saat Tergugat mau membayar BPJS ketenagakerjaan ternyata dari data BPJS ketenagakerjaan Penggugat-2 sudah bekerja ditempat lain sehingga Tergugat tidak bisa lagi membayar BPJS ketenagakerjaan penggugat-II;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dari 18 alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai buti P.2-8 tidak ada bukti bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, justru dari keterangan saksi Fedriandi dan Sapto Renggono Sambodo di Persidangan, Para Penggugat telah melakukan Pemutusan hubungan sendiri dengan meminta surat keterangan kerja (Bukti P1-6 untuk Penggugat-I dan Bukti P-2.8 untuk Penggugat-II) dan dalam keadaan tidak bekerja /dirumahkan Penggugat-1 dan penggugat-2 masih tetap menerima upah setiap bulannya yaitu Penggugat 1 Rp.2.000.000,00 perbulan dan Penggugat-II menerima upah Rp.6.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Fedriandi dan Sapto Renggono dipersidangan bahwa Penggugat-I tanggal 24 Juni 2020 sudah diajak untuk bekerja kembali tetapi tidak bersedia lagi untuk bekerja pada Tergugat, demikian juga Penggugat-II dalam jabatannya sebagai Manager Marketing sudah diajak untuk ikut melakukan upaya-upaya agar Perusahaan keluar dari kesulitan karena mengalami kerugian dan diperparah dengan adanya Covid-19 seperti melakukan penjualan e-commerce tetapi Penggugat-II tidak mau bergabung, tanpa bekerja tetapi tetap menerima upah sebesar Rp.6.000.000,00

**Halaman 43 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



perbulan sehingga sampai menimbulkan kecemburuan dari karyawan lainnya sebagaimana keterangan saksi Fedriandi dan Sapto Renggono;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-1 sampai T-27 dengan diperkuat saksi Fedriandi sebagai HRD, dan Sapto Renggo Sambodo, dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Perusahaan Tergugat mengalami kesulitan, keuangan dan diperparah adanya Covid-19, dalam kesulitan kesulitan tersebut Tergugat selalu mengadakan dialog dengan karyawan (vide bukti T-3 berupa daftar hadir pertemuan tanggal 30 April 2021), demikian juga ketika ada pengurangan upah selama dirumahkan juga melalui pemberitahuan (vide : bukti T-5), demikian juga ada 187 toko/out-let tempat jualan Tergugat yang tutup sampai tahun 2022 (Vide: bukti T-6);

Menimbang, bahwa Perusahaan Tergugat juga mengalami kerugian yang cukup besar(Vide : bukti T-7) dalam kondisi yang merugi perusahaan sangat kesulitan, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi fedriandi dan Sapto Renggo Sambodo bahwa Penggugat-II ketika sebelum terjadi Covid-19 telah diberi upah yang cukup tinggi yaitu Rp.59.900.000,00 tetapi kinerjanya tidak bagus malah sempat dapat surat peringatan I pada tanggal 28 Agustus 2019 karena melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar pada Perusahaan Tergugat (vide bukti T-13), dan pada saat Covid-19 semakin kelihatan Penggugat sebagai Manager marketing tidak ada inisiatif dan kepedulian untuk membantu usaha Tergugat keluar dari kesulitan, bahkan telah berhenti tanpa mengajukan pengunduran diri secara baik-baik, dan masih menerima upah ketika tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terkait tuntutan kekurangan upah Para Penggugat dari Mei 2020 sampai Maret 2021 dan upah april 2021, serta kekurangan THR sebesar 50 persen sebagaimana Petitum Para Penggugat pada angka (3) , karena alasan Tergugat melakukan pengurangan upah Para Penggugat karena kondisi memaksa akibat pandemi covid-19 berdampak pada kondisi keuangan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kondisi/keadaan akibat Covid-19 secara hukum dapat dikatakan keadaan mendesak (*force majeure*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.435K/Pdt.Sus-PHI/2015, hal mana Mahkamah Agung menyatakan "*Majelis berpendapat bahwa suatu keadaan/ kondisi dapat dikatakan force majeure seperti yang diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilaksanakan antara lain diakibatkan oleh: 1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir); 2) Kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan epidemi; 3) Tindakan pemerintah di bidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa". Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan epidemi sebagai keadaan *force majeure* yang didasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata, maka pandemi covid-19 yang memiliki skala yang lebih besar dan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Bencana Nasional, sehingga secara hukum termasuk dalam keadaan/kondisi yang memaksa (*force majeure*), karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat melakukan Pengurangan upah secara hukum berhak melakukan upaya-upaya lain yang sah untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, dan dalam pelaksanaannya telah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yaitu dimulai dengan adanya dialog dan pemberitahuan sebelumnya, oleh karenanya tuntutan kekurangan upah dan THR tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;*

Menimbang, bahwa adanya pandemi Covid-19 Pengusaha /Perusahaan dan Pekerja/buruh juga terdampak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua pihak wajib memperhatikan, mempedomani dan melaksanakan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan yang terdapat norma yang pada pokoknya PHK adalah merupakan suatu pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang selengkapya berbunyi :

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/serikat buruh dan/atau serikat pekerja/ buruh.

Dalam Penjelasan Pasal 151 ayat (1) "*Yang dimaksud dengan mengupayakan adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh*",

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terbukti Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, malah sebaliknya justru Para Penggugat yang sudah digaji tinggi dan jabatan masuk kategori Top Manajemen serta ketika dirumahkan tetap diberi upah yang besar

**Halaman 45 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



bahkan sampai menimbulkan kecemburuan dari karyawan lainnya tetapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik dan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi karyawannya/ bawahannya bahkan bekerja ditempat lain tanpa mengajukan diri secara baik-baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena tindakan Para Penggugat yang menginginkan untuk mengakhiri hubungan kerja tanpa mengikuti sebagaimana syarat formil yang diatur di dalam Pasal 36 huruf I Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Penjanjian Kerja Waktu tertentu, alih Daya, waktu Kerja Dan waktu Istirahat Dan pemutusan Hubungan Kerja, maka dengan demikian tuntutan Para Penggugat berupa Pesangon, Uang penghargaan Masa Kerja dan hak-hak lainnya tidak layak untuk dikabulkan sehingga gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Para Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu tidak mempunyai **relevansi** dengan pokok perselisihan dalam perkara ini **menurut hemat Majelis Hakim** tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dan dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi **Majelis Hakim** untuk **menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya**;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan Gugatan Rekonvensi, oleh karenanya dalam bagian Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan dan memutus segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan pokok perkara yang sama dengan Gugatan Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa dan diputus dalam Gugatan Konvensi dengan demikian Gugatan Penggugat Rokonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000;00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam peroses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)*", Namun demikian karena nilai gugatan Para Penggugat konvensi lebih dari Rp. 150.000.000; (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penjanjian Kerja Waktu tertentu, alih Daya, waktu Kerja Dan waktu Istirahat Dan pemutusan Hubungan Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Halaman 47 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 795.000,00,- (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami Astriwati, **S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.** dan **GOTTI SITUMORANG, S.H., S.Sos, M.M.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa 17 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dra. Haridah Sulkam, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan di hadir oleh Kuasa Hukum Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Rokhana, S.H., M.H.**

**Astriwati, S.H., M.H.**

**Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Haridah Sulkam, M.H.**

**Halaman 48 Putusan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.**



Perincian Biaya Perkara :

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00,-  |
| - Biaya proses     | : Rp. 75.000,00,-  |
| - Panggilan sidang | : Rp. 650.000,00,- |
| - Panggilan PNB    | : Rp. 20.000,00,-  |
| - Materai          | : Rp. 10.000,00,-  |
| - Redaksi          | : Rp. 10.000,00,-  |
| Jumlah             | : Rp. 795.000,00,- |

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).-